

מסורת הש"ס

א) ב"ק סא. ע"ש, ט) ועי' היטב תוס' חולין נד: ד"ה בסלע], א) ב"ק סא, ד) גי' הרא"ש רבה], ט) [תוספ' פ"ג], א) ר"מ מ"ו, ב) [שם], ט) ר"מ מ"ו, ט) כלס פיי"ב [מ"ו ע"ש], י) [ע"ב], ט) [שם], ב) [שם], ט) [ד"ה עשיק לפני ד"ה ושר], ו) [ע"ב],

מוסף רש"י

רשוי. לשון זול (עיד דה).

שמונה פונדיונות. שמות כשאר אונאה: **בנריס**. שיש שס שולחני **עד כדי** שיראה לשולחני: **בנפריס**. שאין שס שולחני: **עד ערבי שבת**. שבה להוילאה עברב שבת לסעודת שבת אז ידע אם יוכל להוילאה ויקבלו ממנו: **ואס ביה**. **י"ב חדש כו'**. בגמרא' פריך הא אמרת **עד ערבי שבת**: **ואין לו עליו אלא פרעומם**. מפרש בגמרא': **ונוסח**. בחילול מעשר שני. ובגמ' מספרש אם בשויה אם בסלע יפה: **לפי שאינה**. מדה זו של פוסלי מטבע בשביל חסרון מעט אלא נפש רעה: **גב'** ורמיניה כמה **סהא סלע חסירה** ויהא **זה אונאה**. אלמא זהני שיעורי הויא אונאה ומתני' קתני ולא יהא אלמא זהני שיעורי לאו אונאה היא עד דאיכא טפי: **אמר רב פפא**. לעולם אימא לך זהני שיעורי הויא אונאה ולא יהא דמתני' לאו אשיעורא קאי אלא אפחות מכשיעור קאי: **מלמטה למעלה קחשיב** וה"ק סלע הפוחתת והולכת עד כמה יכול להוילאה עד שתפחת שיעור כך וכך ומכיון שהגיעה לשיעור הזה יהא זה אונאה: **וסנא ברא**. דנקט ויש זה: **מלמעלה למטה חשיב**. סלע שפחתה כמה פחתה להיות זה אונאה מפרש כל פחיתה גדולה שזה כגון שבע איסרות או שש או חמש הויא אונאה עד ד' והיא בכלל אכל לתנא דידן אין ארבעה בכלל לא יהא ועל כרחק לא מיתוקמא אלא בזהי: **ומאי שנא בעליה**. סתם סחורה דתנן זהו לעיל (דף מט:): שמות למקח: **ר"ש היא**. דגבי סלע אית ליה שמות: **עשיק לגביה**. הדרך לכסות גופך וגביך קנה בזיוק: **ושוי לגריסך**. למאכלך לא תקנה אלא בשויון: **יט עשיק**. לשון יוקר הוא ומצירו בציורו נשך [לקמן דף עד]. באתרא דלמימר עשיק עפרא: **כיון דלא סגי ליה**. שאינו יולא בזהוילאה: **יטר על כן מוכרה בשוויא**. לקמיה מספרש לה יתירה על כן שלא פחתה כדי אונאה: **מוכרה בשוויא**. בסלע יפה: **בסלע עד שקל**. סלע הטבוע ופוחת והולך עד שקל מותר לקיימו דאין עשוי לרמות זו בני אדם למוכרו בכלע יפה לפי שפחת שלו ניכר אכל משפחת משקל לא יקיימנו לפי שזה לרמות ולמוכרו בתורת שקל שאין פחת שלו ניכר לגבי שקל מתוך שהוא רחב שבתחילה היה סלע אינו נראה חסר משקל. שקל הוא מטבע של חצי סלע ודינר מטבע קטן שנים מהם יש בשקל: **דינר עד רובע**. ואס היה דינר נפחת עד שעמד על רובע מותר לקיימו. קס"ד רובע דינר קאמר ולקמיה פריך מאי שנא סלע

דלא מצי לשהוי אלא עד חצי ודינר עד רובע משחסר ועמד על פחות

מרובע לא יקיימנו דלתי לאפוקיה ברובע: **פחוס מלאן איסר אסור**. לקמיה מפרש: **לא ימכרנה**. זו שאמרו אסור לקיימה לא התירו לו שימכרנה צדמיה לא לתגר: **ולא נהרס**. אדם אנס: **ולא נהרג**. רוצח: **שמרמין זה אם אחרים**. ומיראה יקבלו מידס ציפה: **רובע שקל**. מטבע קטן של חצי דינר והוא הקרוי בגמרא סלע מדינה: **למה ליה למסלייה לדינר בשקל**. לימא דינר עד חצי זו: **דאסי משקל**. אם פחת השקל עד חצי ונעשה דינר: **מוסר לקיימו**. ולהוילאו בדינר: **דינר הבא מסלע אסור לקיימו**. אפי' להוילאו בדינר דמתוך שהוא זה ממטבע עבה ורחבה טועין זו לאמדו בשקל ואתי לקבולי בתורת שקל: **מאי קאמר** הא ליכא למימר פחות מיכן דאס עמד סלע על פחות משקל או אס עמד דינר על פחות מרובע איסר אסור דמאי אירא איסר אפילו משהו נמי דהא אמר דאס שקל עד שקל ומו לא: **יטר מנדי אונאה**. לר"מ כדאית ליה לרבי יהודה כדאית ליה: **אסור**. להוילאה ציפה: **עמאה**. מקבלת טומאה מעתה שהרי עשאה כלי: **יקוץ**. יחתכנה לשנים דלתי לאפוקה בשקל: **יטר על כן יקיים**. דלגבי סלע מחליפה בסלע: **יטר**

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

גב.

תנא דידן קחשיב מלמטה למעלה. דאין אונאה עד ד' איסרין ולא עד בכלל דבד' איסרין יש אונאה דגממרא אמרין מאן תנא טלית ר"ש היא דאמר ח' פונדיונן הויין אונאה: **ו]תנא ברא** קחשיב מלמעלה למטה. אי גרסינן בצריימא עד כמה אתי שפיר דחשיב מלמעלה למטה וסבר עד ועד בכלל אכל אי לא גרסינן עד לא היה צריך למימר דחשיב מלמעלה למטה אלא כמשמעו כמה יהא אונאה ד' איסרין ואגב דקאמר לתנא דידן מלמטה למעלה נקט לתנא ברא מלמעלה למטה:

עשיק דגביד. וא"ת המינח נתאנה לוקח נתאנה מוכר מאי

איכא למימר והמינח כסות פירות מאי איכא למימר וי"ל דלא פלוג רבנן ועי"ל דעיקר הטעם הו סלע כיון דלא סגי לא מחיל:

ור"א קתני עד רביעי. ואע"ג דרובע מצי למהוי נמי רובע דינר כדתנן בפ"ק דכרייתות (דף ת. טו) דו דיוס עמדו ברבעמיס והיינו רובע דינר כדפי' התם וכן אמרין התם גר שנתגייר צריך שיפרש רובע לקינו מ"מ אי מייירי הכא ברובע דינר ה"ל למייתי רביעי דלא נטעי ברובע שקל:

אמר אביי פחתה סלע יותר מכדי אונאה איסר אסור להוציא.

פרש"י ציפה וא"ת פשיטא ויבא נמי שהקשה אפילו משהו נמי היה לו להקשות אפי' כדי אונאה נמי וי"ל דמייירי אפי' צדעמו להחזיר האונאה אסור כיון דהמקח טעות הוא אכל כדי אונאה מותר להוילאה ציפה ובלבד שיחזיר האונאה אם יתבענו הלה קודם שיראה לשולחני ומותר כיון שהמקח מתקיים ופחות מכדי אונאה מוכרה ציפה אפילו אם אין דעתו להחזיר אונאה משום דהוי לאלתר מחילה רבא אמר פחתה איסר לדינר אסור להוילאה ציפה אם אין דעתו להחזיר משום דהוי אונאה כר"מ ועוד יש לפרש אמר אביי כו' אסור להוילאה אפילו בשויה וסבר כמ"ד בסמוך יתר על כן יקוץ אכל פחות מאיסר שרי דלהפסד מרובה חששו ולא להפסד מועט ורבא דקאמר אפי' משהו נמי לית ליה האי סברה ומצי נמי סבר רבא צין כמ"ד יקוץ צין כמ"ד יקיים: **י"תר ע"ב** בן יקוין. ולא ימכרנו לתגר מצי נמי קאי אפחתה יתר מכדי אונאתה וה"פ אפילו ע"מ לנוקבה לא ימכרנו לתגר ולחרס אכל לאחרים ימכור על מנת לנוקבה ולמ"ד יתר על כן יקיים לא ימכרנה לתגר לא קאי אלא אבסלע עד שקל דאמר פחתה יותר משקל והתקניה

למכרה. אדם אנס: **ולא נהרג**. רוצח: **למה ליה למסלייה לדינר בשקל**. לימא דינר עד חצי ונעשה דינר: **מוסר לקיימו**. ולהוילאו בדינר: **דינר הבא מסלע אסור לקיימו**. אפי' להוילאו בדינר דמתוך שהוא זה ממטבע עבה ורחבה טועין זו לאמדו בשקל ואתי לקיימו דמאי אירא איסר אפילו משהו נמי דהא אמר דאס שקל עד שקל ומו לא: **יטר מנדי אונאה**. לר"מ כדאית ליה לרבי יהודה כדאית ליה: **אסור**. להוילאה ציפה: **עמאה**. מקבלת טומאה מעתה שהרי עשאה כלי: **יקוץ**. יחתכנה לשנים דלתי לאפוקה בשקל: **יטר על כן יקיים**. דלגבי סלע מחליפה בסלע: **יטר**

עין משפט
נר מצוה

עא א מיי' פיי"ב מהל' מכירה הל' י סמג לאון קע טוש"ע ח"מ סי' רכס סעי' טז:

עפ"ב ג מיי' שם הל' יא [והל' יב] ועיין במגיד משנה טוש"ע שם סעי' ח: **פ** ד מיי' פיי"ד מהל' מעשר שני הל' יט:

פא ה ד ז מיי' פ"ו מהל' גניבה הל' ד [והל' ה] סמג עשין עב טוש"ע ח"מ סי' רכס סעי' יח:

פב ח מיי' פ"ט מהל' כלים הל' י:

פג ט י מיי' פ"ז מהל' גניבה הל' ה: